

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 743/2531

พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ

โจทก์

นายประชัน บุญเคล้า

จำเลย

นายประชัน บุญเคล้า จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 352 ลงโทษจำเลยจำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์
แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 คงลงโทษจำคุก 6 เดือน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 38 แผ่นที่ 3 และแผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 40,000 บาท (อันดับ 24 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และจำเลยก็ยังมีได้ฎีกา จึงยังไม่มีเหตุ

ที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และจำเลยก็ยังมีได้ฎีกา จึงยังไม่มีเหตุ
ที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

(สุชาติ จิระชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสด์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>